

(S-0637/2026)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de abril de 2026

Señora Presidente del

Honorable Senado de la Nación

Dra. Victoria Villarruel

S / D

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de solicitar la reproducción del Proyecto de Ley de mi autoría registrado bajo el expediente S-1228/21 que sustituye el artículo 157 de la Ley N°20.744 (T.O. 1976) y s/m - contrato de trabajo- respecto a la omisión del otorgamiento de vacaciones.

Sin más, saludo a usted atentamente.

Mariano Recalde

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º: Sustitúyese el artículo 157 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 157: Omisión del otorgamiento. Falta de pago de los salarios.

Si vencido el plazo para efectuar la comunicación al trabajador de la fecha de comienzo de sus vacaciones, el empleador no la hubiere practicado, aquel hará uso de ese derecho durante el año calendario previa notificación fehaciente de ello con una antelación no inferior a quince días corridos.

En este caso, el salario por vacaciones se incrementará en dos veces y media el valor del mismo, graduado sobre el que resulta de la aplicación del artículo 155 de esta ley.

El mismo salario por vacaciones deberá abonar el empleador cuando, habiendo notificado al trabajador la oportunidad en que éste debe gozar de la licencia, no abonase los salarios al comenzar la misma.

Artículo 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Mariano Recalde

FUNDAMENTOS

Señora Presidente:

El presente proyecto de ley tiene por objeto modificar el art. 157 de la LCT con la finalidad de restablecer las sanciones suprimidas por la última dictadura cívico–militar con la sanción de la Ley 21.297 (1976) que disponía el entonces artículo 171 y modificar los plazos en que el trabajador podrá hacer uso de la facultad que la norma le otorga ante el incumplimiento de la empleadora.

La sanción de la ley de facto introdujo significativas modificaciones en el artículo que aquí se propone modificar. En primer lugar, la Ley 21.297 modificó la redacción del primer párrafo limitando la posibilidad de hacer uso del derecho a la licencia anual ordinaria por derecho propio de la persona trabajadora, frente a la omisión de la empleadora, antes del 31 de mayo. En segundo lugar, la norma suprimió el segundo y tercer párrafo en donde se disponían sanciones aplicables al empleador en caso de incumplimiento.

De esta manera, a partir de la presente iniciativa parlamentaria, se busca volver a un artículo que –superando los problemas de redacción de la norma original– restablece la facultad de la persona trabajadora de hacer uso per se del derecho al otorgamiento de sus vacaciones sin más restricción que el tiempo restante del año calendario, previa notificación con una antelación no inferior a quince días corridos, de modo que pueda contar con el tiempo suficiente para planificar su descanso y no se encuentre limitado por un plazo perentorio y exiguo en el goce.

Seguidamente, se restablecen las sanciones dispuestas ante el incumplimiento de la empleadora, las que disponen que ante la omisión de otorgamiento de la licencia anual ordinaria o de su pago al inicio de las mismas, se deberá afrontar el incremento del salario por vacaciones en dos veces y media su valor.

Por todo lo expuesto es que solicitamos a las Senadoras y a los Senadores que nos acompañen en el tratamiento del presente Proyecto de Ley.

Mariano Recalde